

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 51166964320258240930

ID Comunicacao: 635523854

Data Disponibilizacao: 2026-06-10

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5116696-43.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Analisando os autos, verifica-se que o executado foi citado através do aplicativo WhatsApp na fase de conhecimento.</p>

<p>É cediço a possibilidade de citações e intimações por meios eletrônicos.</p>

<p>No caso dos autos, todavia, não há como se aplicar, por analogia, o disposto no art. 274, do CPC, porquanto não se sabe se por ocasião da citação, o executado residia ou não no endereço informado.</p>

<p>Além disso, a previsão não deixa dúvidas que as intimações serão válidas quando dirigidas ao endereço constante nos autos na hipôtese de mudança sem comunicação, e não pelo aplicativo Whatsapp.</p>

<p>Sobre o tema, decidiu-se:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A PENHORA DE IMÓVEL INDICADO NOS AUTOS E AFASTOU A PRESUNÇÃO DE VALIDADE DE INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO REALIZADA POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES QUE NÃO IMPEDE O JULGAMENTO DO RECLAMO. EXECUTADO QUE MESMO CITADO NO PROCESSO PRINCIPAL E INTIMADO NO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

NÃO CONSTITUIU PROCURADOR. OBSERVANDO AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. INDEFERIDA A PENHORA DO IMPELSEJADOR DA DILIGÊNCIA CONDOMINIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEFENDIDA A POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA. ACOLHIMENTO. CRÉDITO DE NATUREZA PROPTER REM. PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AS DEMAIS DILIGÊNCIAS INCIDENTES SOBRE O BEM. VIABILIDADE DA CONSTRUÇÃO, AINDA QUE ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INTELIGÊNCIA DA Súmula 478 DA CORTE DA CIDADANIA. PRECEDENTES. DECISUM REFORMADO NO PONTO. PENHORA REALIZADA VIA SISBAJUD. INTERLOCUTÓRIO QUE AFASTOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO COM FUNDAMENTO NO ART. 274 DO CÓDIGO DE RITOS. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PELO APLICATIVO WHATSAPP. MANDADO QUE RETORNOU SEM CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA NA ESPÉCIE. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5064476-50.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 05-04-2023).

Isso posto:

1. Não considero o executado intimado a respeito do presente cumprimento de sentença e, via de consequência, INDEFIRO, por ora, o pedido do evento 21.

2. Proceda-se o cartório a consulta para obter o endereço atualizado da parte ré/executada, através de sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário.

3. Apóse, INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, em 15 dias, dar prosseguimento ao feito e requerer o que de direito, sob pena de abandono e extinção da causa, na forma do art. 485, III, CPC.

4. Decorrido esse prazo sem manifesta oposição, INTIME-SE a parte autora pessoalmente, via carta, para, no prazo de 5 dias, dar impulso ao feito, sob pena de extinção por abandono, nos termos do art. 485, § 1.º, CPC.

5. Se não houver manifesta oposição da parte autora e já tiver havido resposta do adverso, INTIME-SE a parte ré para os fins da Súmula 240 do STJ, em 5 dias.